警察法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、個人の権利及び自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するための民主的かつ能率的な警察の組織、権限及び運営に関する基本的事項を定めることを目的とする。

第2条

1　警察は、国民の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持に当ることをもってその責務とする。

2　警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲内に限られるべきものであり、職権を濫用して国民の権利及び自由を不当に制限してはならない。

第3条

1　警察職員は、憲法及び法律を遵守し、不偏不党かつ公平中正にその職務を遂行しなければならない。

2　警察の職権は、いかなる政党、政治団体又は個人の政治的利益のためにも行使されてはならない。

第4条

国家警察及び地方警察は、国民を代表する合議制の公安委員会による民主的統制の下に置かれる。

第5条

警察職員は、職務の執行に当たり、すべての人々の人権を尊重し、いかなる差別的取扱いもしてはならない。

第6条

警察官は、国家公務員又は地方公務員たる司法警察職員として、刑事訴訟法その他法令の定

める権限を行使する。

第7条

　警察官は、常に礼節を重んじ、国民の信頼に応えるよう信義に従い誠実に職務を遂行しなければならない。

第8条

　新たに警察官に任命された者は、大統領及び国民に対し、憲法と法律を忠実に守り服務する旨の宣誓書に署名しなければならない。

第9条

　警察の組織は、国家治安を総括する国家警察機関と、地域住民に直結した地域警察機関の二層構造をもって編成される。

第10条

　国家警察及び各地方警察は、広域犯罪の捜査、災害救助その他必要な活動において相互に緊密に協力しなければならない。

第2章　国家公安委員会及び国家警察庁

第11条

大統領の所管の下に、国家警察を管理する合議体として国家公安委員会を置く。

第12条

1　国家公安委員会に委員長一人を置き、国務大臣をもって充てる。

2　委員長は、会務を総理し、国家公安委員会を代表する。

第13条

1　委員は、人格が高潔で、警察行政に関し公正な判断ができる学識経験者五人をもって組織し、大統領が両議院の同意を得て任命する。

2　過去五年間に警察又は軍の現役職務に在った者は、委員となることができない。

第14条

1　委員の任期は五年とし、再任されることができる。

2　委員は、心身の故障又は職務上の義務違反による議会の同意裁判によらなければ、その意に反して免任されない。

第15条

国家公安委員会は、国家警察の基本方針の策定、警察用装備の基準設定、警察通信の統制及び警察職員の表彰懲戒を管理する。

第16条

国家公安委員会の管理の下に、国家警察庁を置く。

第17条

1　警察庁に警察庁長官一人を置き、国家公安委員会が大統領の承認を得て任免する。

2　長官は、警察庁の事務を統理し、所管の警察職員を指揮監督する。

第18条

警察庁に長官官房のほか、生活安全局、刑事局、交通局、警備局及び情報通信局を置く。

第19条

警察庁に警察大学校、科学警察研究所及び皇宮・大統領警衛隊を置く。

第20条

全国を数個のブロックに分け、地方警察間の広域調整を行わせるため管区警察局を置く。

第3章　地方公安委員会及び地方警察

第21条

各行政区域に、地域警察を管理する機関として地方公安委員会を置く。

第22条

地方公安委員は、地方長官が議会の同意を得て任命する。

第23条

地方公安委員会の管理の下に、地方警察本部を置く。

第24条

1　地方警察本部長は、国家公安委員会が地方公安委員会の同意を得て任命する国家公務員たる警察官をもって充てる。

2　本部長は、本部の事務を統理し、管下の警察職員を指揮監督する。

第25条

地方警察本部長の管轄区域を適正な区域に分かち、各区域に警察署を置く。

第26条

警察署の管轄区域内に、地域住民の安全確保の最前線拠点として交番及び駐在所を設ける。

第27条

1　警視以下の警察官は、地方公務員とする。

2　警視正以上の警察官は、人事の公正を保つため国家公務員とする。

第28条

地方警察の維持運営に要する経費は、地方財政及び国庫補助金によって支弁される。

第29条

各警察署は、地域住民との間で定期的な防犯協議会を開催し、地域の防犯要望を警察活動に反映させなければならない。

第30条

1　警察職員の職務執行について苦情がある者は、地方公安委員会に対し文書により苦情の申出をすることができる。

2　委員会は、調査結果を申出人に文書で通知しなければならない。

第4章　警察官の職務執行及び即時強制

第31条

　警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者を停止させて質問することができる。

第32条

　1　その場で質問をすることが本人に不利であり、又は交通の妨害となると認めるときは、付近の警察署等に同行を求めることができる。

　2　同行は、本人の自由意思によらなければならず、強制にわたってはならない。

第33条

　警察官は、凶器その他の危険物の所持が疑われる場合、相当と認められる限度において、所持品の開示を求めることができる。

第34条

　1　警察官は、泥酔者、迷い子、精神錯乱者等であって応急の救護を要すると認められる者を、警察署その他適当な場所に一時保護することができる。

　2　保護の期間は、二十四時間を超えてはならない。ただし、裁判官の許可状を得たときは最長三日まで延長できる。

第35条

　火薬類、毒劇物その他重大な危険を生じさせるおそれのある物を発見したときは、警察官は一時これを預かり保管することができる。

第36条

　火災、水害等の天災事変又は重大事故に際し、警察官は現場の者に対し警告を発し、又は避難を命ずることができる。

第37条

　犯罪現場又は危険発生場所について、警察官は一定の区域を画して一般人の立入りを禁止し、又は制限することができる。

第38条

　人命救助又は重大な危害の切迫を回避するため緊急やむを得ないときは、警察官は他人の土地又は建造物に立ち入ることができる。

第39条

　警察官は、凶悪犯人の追跡逮捕又は人命救助に当たり、現場付近の者に対し協力を求めることができる。

第40条

　即時強制措置を講じた警察官は、速やかにその経緯を記載した報告書を作成し、署長に提出しなければならない。

第5章　武器及び警察装備の使用基準

第41条

　警察官は、その職務を行うため、けん銃その他の武器を携帯することができる。

第42条

　警察官は、犯人の逮捕、逃走の防止、自己若しくは他人の生命身体の防衛のため、事態に応じ合理的に必要と判断される限度において武器を使用することができる。

第43条

　人に危害を与える可能性のある射撃は、刑法上の正当防衛若しくは緊急避難に該当する場合、又は死刑、無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる重大凶悪犯が抵抗若しくは逃走する場合を除いては、これを行ってはならない。

第44条

　武器を使用するに当たっては、あらかじめ口頭で警告を発し、又は威嚇射撃を行わなければならない。ただし、事態が急迫し警告の暇がないときはこの限りでない。

第45条

　警棒、催涙具等の非致死性装備は、抵抗を制圧するために必要な最小限度の実力を行使する場合に使用する。

第46条

　逮捕された被疑者が暴れ、逃走し、又は自傷のおそれがある場合に限り、手錠を使用することができる。

第47条

テロリスト又は重武装集団に対処するため、特殊狙撃銃、自動小銃及び防弾装甲車の使用部隊を配備する。

第48条

武器の使用により負傷者が生じたときは、警察官は直ちに救急医療の措置を手配しなければならない。

第49条

けん銃を発射した警察官は、遅滞なく詳細な使用報告書を作成し、公安委員会及び検察官に提出しなければならない。

第50条

警察官は、定期的な実弾射撃訓練及び心理的適性検査を受け、合格しなければ武器を携帯できない。

第6章　刑事捜査及び科学鑑定体制

第51条

殺人、強盗その他重大事件が発生したときは、警察署又は警察本部に捜査本部を設置する。

第52条

逮捕、差押え、捜索及び検証は、現行犯逮捕等の例外を除き、必ず裁判官の発する令状によらなければならない。

第53条

犯罪現場における指紋、足跡、生体試料等の遺留証拠は、鑑識官により厳格に保全採取されなければならない。

第54条

法に基づき採取された被疑者及び現場遺留物のＤＮＡ型情報は、国家警察庁の一元管理システムに登録される。

第55条

法医、理化学、文書、心理鑑定等について、科学警察研究所において最高水準の鑑定を行う。

第56条

重大事件の被疑者取調べにおいては、供述の任意性を確保するため、取調べの全過程を録音録画しなければならない。

第57条

組織的犯罪の捜査における通信傍受は、裁判官の傍受令状に基づき、厳格な立会人の下に行

われなければならない。

第58条

　凶悪事件の被害者及びその遺族に対し、精神的ケア及び刑事手続支援を行う専門警察職員を派遣する。

第59条

　複数地域にまたがる広域事件について、警察庁長官の調整の下、合同特別捜査班を編成する。

第60条

　公訴時効が廃止された重大凶悪事件について、専従捜査班を設置し永久に真相究明を継続する。

第7章　交通警察及び交通秩序の維持

第61条

　道路における交通の安全と円滑を図り、交通事故による人命被害を絶滅させることを目的とする。

第62条

　公安委員会は、道路標識及び信号機を設置し、速度制限、通行止め等の交通規制を行う。

第63条

　自動車運転免許試験の実施、免許証の交付、更新及び行政処分事務を一元的に管掌する。

第64条

　呼気検査による飲酒運転の摘発、速度違反の自動測定器による監視を常時実施する。

第65条

　交通事故が発生したときは、警察官は直ちに臨場し、負傷者の救護及び事故原因の徹底調査を行う。

第66条

　高速自動車国道におけるパトロール、事故処理及び救急誘導を行う専従隊を配置する。

第67条

　集団暴走行為を行う危険車両の強制排除、検問及び主謀者の逮捕を強力に推進する。

第68条

交通の妨害となる違法駐車車両に対し、車輪止め措置又はレッカー移動を命ずることができる。

第69条

学校、高齢者施設等において定期的に交通安全教室を開催し、交通道徳の普及に努める。

第70条

人工知能を活用した交通管制システムにより、渋滞解消と信号制御の最適化を図る。

第8章　警備警察及び治安維持

第71条

国家元首たる大統領、外国首脳及び国家要人の身辺の安全を確保するため、専任の警護隊（ＳＰ）を運用する。

第72条

大統領府、議事堂、最高裁判所、原子力発電所等の国家中枢施設に対し、機動隊による常時警備を行う。

第73条

集団暴動の鎮圧、災害救助活動及び大規模警備を実施するため、各警察本部に常設の機動隊を置く。

第74条

ハイジャック、人質立てこもり、重武装テロ事案を制圧するための特殊急襲部隊を保持する。

第75条

国家基盤システムに対するサイバー攻撃を検知し、電子的追跡及び攻撃遮断を行う特別捜査隊を運用する。

第76条

不審物及び爆発性危険物を安全に回収解体するための高度特殊資機材を有する処理班を配備する。

第77条

ヘリコプター等により、空からの追跡監視、被災者救助及び部隊の緊急空輸を実施する。

第78条

港湾及び内水域における密入国取締り、水上事故救助を行う警備艇部隊を運用する。

第79条

外国勢力による不法な情報収集、潜入工作及び国家転覆謀略を未然に阻止する防諜警察活動を行う。

第80条

大規模震災時には、広域緊急援助隊を直ちに被災地に派遣し、生存者の救出及び治安維持に当たる。

第9章　警察職員の階級、服務及び懲戒

第81条

　警察官の階級は、警察庁長官を除き、警視総監、警視監、警視長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査の九階級とする。

第82条

　上位の階級にある者は、下位の階級にある者を指揮監督する職権を有する。

第83条

　警察職員は、上官の職務上の命令に忠実に従わなければならない。ただし、明らかに違法な命令についてはこの限りでない。

第84条

　警察職員は、職務上知り得た秘密を厳密に保持しなければならず、退職後も同様とする。

第85条

　警察職員は、同盟罷業、怠業その他業務の正常な運営を阻害するいかなる争議行為もしてはならない。

第86条

　警察職員は、労働組合を結成し、又はこれに加入することができない。

第87条

　警察内部の規律保持、不正の摘発を行わせるため、独立した権限を有する首席監察官を配置する。

第88条

警察職員に対する懲戒処分は、免職、停職、減給及び戒告の四種とする。

第89条

職務遂行中に殉職した警察官に対し、二階級特進及び遺族に対する公務災害手当の特別給付を行う。

第90条

過酷な任務に従事する警察官の心的外傷（ＰＴＳＤ）予防及び健康保持のための医療体制を完備する。

第10章　国防軍との関係及び緊急事態出動

第91条

警察は国内平時の治安維持を専掌し、国防軍は対外侵略に対する国土防衛を専掌する。

第92条

警察庁と国防省は、ゲリラ活動、破壊工作及び武装勢力の侵入に関する情報を日常的に共有しなければならない。

第93条

国防軍が治安出動を命ぜられた場合、大統領の特命がない限り、警察本部長と現地部隊指揮官は緊密に協議して行動する。

第94条

憲法第九条に基づき戒厳が宣告された地域においては、警察は戒厳司令官の軍事行政指揮の下に入り、治安秩序の回復に協力する。

第95条

警察警備艇は、海上保安庁及び海軍庁と連携し、不審船の捕捉及び沿岸警戒を実施する。

第96条

武力攻撃事態において、警察は地方自治体と協力し、住民の防空壕への避難誘導及びパニック防止に当たる。

第97条

重大な緊急事態に際し、警察庁長官又は地方警察本部長は、非番の全警察官に対し非常招集を命ずることができる。

第98条

防衛省及び大統領府との間に、有線及び衛星通信による耐妨害性の最高度暗号警察専用回線を常設する。

第99条

警察、海上保安庁及び国防軍は、大規模複合有事を想定した合同図上演習及び実動訓練を毎年実施する。

第100条

平時において、警察が国防軍から重火器等の貸与を受けることは、国家公安委員会の議を経なければならない。

第11章　罰則

第101条

　警察官がその職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第102条

　留置中の被疑者に対し暴行又は陵虐の行為をした警察官は、三年以下の拘禁刑に処する。

第103条

　警察職員が職務上知り得た捜査情報又は個人の重大秘密を漏らしたときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第104条

　警察官でない者が、警察官の制服、警察手帳若しくは装備品を着用し、又はこれに類似するものを使用して警察官と詐称したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第105条

　第三十七条の規定による立入制限区域から警察官の命令を受けても退去しない者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。